

Что такое срок исковой давности?

Срок исковой давности — это установленный законом период времени, в течение которого лицо может обратиться в суд за защитой своего нарушенного права. По истечении этого срока суд вправе отказать в удовлетворении исковых требований, если ответчик заявит о пропуске срока.

❏ В сфере ЖКХ применяются различные сроки исковой давности в зависимости от предмета спора.

1

Общий срок исковой давности — три года

Общий срок исковой давности составляет три года и установлен **статьёй 196 Гражданского кодекса Российской Федерации**. Этот срок распространяется, в том числе, на требования о взыскании задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. При этом важно учитывать, что срок исковой давности по таким требованиям исчисляется **отдельно по каждому ежемесячному платежу** в соответствии с частью 1 статьи 155 Жилищного кодекса РФ и пунктом 2 статьи 200 ГК РФ. Таким образом, по каждому неоплаченному месяцу срок давности течёт самостоятельно, начиная со дня, следующего за установленным сроком оплаты.

2

Обжалование решений общих собраний — шесть месяцев

Отдельно регулируются сроки для обжалования решений общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме. Согласно **части 6 статьи 46 Жилищного кодекса РФ**, требование о признании решения общего собрания недействительным может быть предъявлено в суд в течение **шести месяцев** со дня, когда собственник узнал или должен был узнать о принятом решении.

3

Обжалование решений ТСЖ и ЖСК — шесть месяцев

Аналогичный шестимесячный срок установлен **пунктом 5 статьи 181.4 Гражданского кодекса РФ** для обжалования решений собраний иных жилищных объединений, включая ТСЖ и ЖСК. Срок в данном случае исчисляется с момента **официального опубликования протокола собрания**, размещения информации на информационных досках дома или публикации в государственной информационной системе ЖКХ.